

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Non-Disclosure Agreement (NDA)

Partes

PARTE REVELADORA: CMPC Papeles Cordillera S.A., RUT 96.511.520-7, con domicilio en Av. Concha y Toro 2736, Puente Alto, Región Metropolitana, en adelante “**CMPC**”.

PARTE RECEPTORA: Felipe Wasaff, RUT 16.928.115-9, en representación de WASAFF Consulting, con domicilio en Pasaje Desierto Florido Sur #1328, Puente Alto, Región Metropolitana, en adelante “**WASAFF**”.

INTERMEDIARIO: Kaeser Compresores Chile SpA, RUT [RUT Kaeser], en adelante “**Kaeser**”.

Objeto

El presente acuerdo tiene por objeto proteger la información confidencial que CMPC revele a WASAFF con motivo del proyecto “**Sistema de Recuperación de Calor del Aceite Lubricante de Compresores**”, en adelante “**el Proyecto**”.

Definición de Información Confidencial

Se entiende por Información Confidencial toda información técnica, comercial, financiera, operacional o de cualquier naturaleza que CMPC revele a WASAFF, ya sea de forma escrita, verbal, electrónica o mediante cualquier otro medio, incluyendo pero no limitado a:

1. Datos técnicos de equipos, procesos e instalaciones.
2. Diagramas, planos, P&IDs, especificaciones y manuales.
3. Datos de operación, consumos, eficiencias y mediciones.
4. Información comercial, financiera y estratégica.
5. Cualquier otra información designada como confidencial por CMPC.

Obligaciones de WASAFF

WASAFF se obliga a:

1. Mantener la Información Confidencial en estricta confidencialidad.
2. No divulgar, transmitir, copiar o reproducir la Información Confidencial a terceros sin autorización previa y escrita de CMPC.
3. Utilizar la Información Confidencial exclusivamente para los fines del Proyecto.
4. Implementar medidas de seguridad razonables para proteger la Información Confidencial.
5. Devolver o destruir la Información Confidencial y sus copias al término del Proyecto o a solicitud de CMPC.

Excepciones

No se considera Información Confidencial aquella que:

1. Sea de dominio público al momento de su revelación o lo llegue a ser posteriormente sin incumplimiento por parte de WASAFF.
2. Sea recibida legítimamente de terceros sin obligación de confidencialidad.
3. Sea desarrollada independientemente por WASAFF sin uso de la Información Confidencial.
4. Deba ser revelada por mandato legal o orden judicial, previo aviso a CMPC.

Duración

Las obligaciones de confidencialidad establecidas en este acuerdo tendrán una vigencia de **3 años** contados desde la fecha de firma del presente documento.

Propiedad Intelectual

La Información Confidencial no otorga a WASAFF ningún derecho de propiedad intelectual sobre la misma. Todo modelo, código o documento desarrollado por WASAFF utilizando la Información Confidencial será propiedad de WASAFF, pero CMPC tendrá una licencia de uso exclusivo para el Proyecto.

Legislación Aplicable y Jurisdicción

Este acuerdo se regirá por las leyes de la República de Chile. Cualquier controversia se someterá a los tribunales ordinarios de la ciudad de Santiago.

Por CMPC Papeles Cordillera S.A.

Nombre:

Cargo:

RUT: 96.511.520-7

Fecha:

Por WASAFF Consulting

Nombre: Felipe Wasaff

Cargo: Director Técnico

RUT: 16.928.115-9

Fecha:

Por Kaeser Compresores Chile SpA

Nombre:

Cargo:

Fecha: